

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 54/2533

นางประเวศ วงศ์ละหรีหรือวงศ์สละหรือ
เบี้ยวโกฏิ

โจทก์

นางเหรียญ นิรันดร์กุล

จำเลย

นางเหรียญ นิรันดร์กุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา เชื่อว่าจะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 91)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโฉนดที่ 1650 ตำบลบ้านห่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้เพิกถอนการรับโอนมรดกที่ดินตามใบไต่สวน หน้า 23 แผ่นที่ 9 เลขที่ 3 โฉนดที่ 1650 เล่ม 17 หน้า 50 ตำบลบ้านห่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเพิกถอนชื่อจำเลยออกจากโฉนดที่ดิน 1650 และโฉนดที่ดินเลขที่ 36869 ลงชื่อโจทก์แทนกับให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 83,85)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>